Dienstleistungsvertrag for Digital Services & Automation

Auftragsnummer
AU-2026-

Datum

Parteien

Dienstleister

Christian Kummetat, Webschmiede - digitale Handwerkskunst
Meinertzhagener Str. 16, 53894 Mechernich, Deutschland
info@digitalehandwerkskunst.de · USt-IdNr. DE370109681

Auftraggeber

Firma

Adresse

Vertreter

Funktion

Email

Telefon

USt-Id

§ 1 Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

1. Gegenstand: Dienstleistungen im Bereich digitaler Infrastruktur, Automatisierung (u. a. n8n-Workflows, KI-Integrationen, Backend-Systeme) sowie digitaler Entwicklung.

Paket

2. Leistungsumfang, Meilensteine, technische Spezifikationen und Schnittstellen aus Einzelangebot oder Lastenheft (Anlage 1).

Angebot Nr.

vom

3. Leistungen nach Stand der Technik mit hoher fachlicher Sorgfalt.

§ 2 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

1. Zugänge, API-Schluessel, Datenstrukturen und Freigaben unverzueglich und vollstaendig bereitstellen.

2. Fehlende oder fehlerhafte Zuarbeit fuehrt zu angemessener Verschiebung vereinbarter Deadlines.

§ 3 Verguetung und Zahlungsbedingungen

Setup

Monat

Start

EUR/h

1. Festpreise pro Meilenstein oder Aufwand nach vereinbartem Stundensatz (Angebot).

2. Betraege in Euro zzgl. USt. Fremdkosten (SMS, Voice, APIs) nach Angebot.

Zahlungsziel (Tage)
14

3. Rechnungen ohne Abzug faellig. Bei Verzug: Pause laufender Automatisierungs-/Entwicklungsarbeiten.

§ 4 Nutzungsrechte und geistiges Eigentum

1. Nach Bezahlung einfaches, nicht uebertragbares Nutzungsrecht an Skripten, Automatisierungen und Workflows des Auftraggebers.

2. Frameworks und Standard-Module verbleiben beim Dienstleister, sofern nicht anders vereinbart.

§ 5 Haftung und Systemverfuegbarkeit

1. Unbeschraenkte Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlaessigkeit und Personenschaeden.

2. Leichte Fahrlaessigkeit nur bei Kardinalpflichten, begrenzt auf vorhersehbaren Schaden.

3. Keine Haftung fuer Ausfaelle, Datenverluste oder Fehlfunktionen durch Drittanbieter-APIs, Hosting-Provider oder Software-Updates von Drittsystemen.

§ 6 Vertraulichkeit und Datenschutz

1. Geschaeftsgeheimnisse, Zugangsdaten und technische Ablaeufe streng vertraulich.

2. Personenbezogene Daten: gesonderter AVV nach DSGVO. Auftraggeber bleibt Verantwortlicher.

§ 7 Vertragslaufzeit und Kuendigung

1. Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

Mindestlaufzeit (Mon.)
12

Kuendigungsfrist (Tage)
30

2. Fortlaufende Betreuung/Wartung: Kuendigung mit vereinbarter Frist zum Monatsende (Textform).

3. Fristlose Kuendigung aus wichtigem Grund. Nach Ende: Datenexport; Hosting endet.

§ 8 Schlussbestimmungen

1. Aenderungen in Schrift- oder Textform (E-Mail/digitale Signatur).

2. Salvatorische Klausel.

3. Deutsches Recht. Gerichtsstand: Sitz Dienstleister (Mechernich).

Unterschriften

Datum Kunde Auftrag

Datum Webschmiede Auftrag

Unterschrift Kunde Auftrag

Unterschrift Webschmiede Auftrag